

Nr. 65 Niederschrift aus dem Büro des Reichspräsidenten über den Empfang des Reichskanzlers durch den Reichspräsidenten am 23. Januar 1933¹*BayerHStA, Manuskriptensammlung 629, Bl. 572–573 Kopie²**[Tagesordnung]**[Vorgehen gegen den Reichstag.]***[Vorgehen gegen den Reichstag.]**

Am Montag, dem 23. Januar, vormittags 11.30 Uhr, empfing der Herr Reichspräsident auf Wunsch den Reichskanzler von Schleicher³. Der Reichskanzler berichtete dem Herrn Reichspräsidenten über die politische Lage; der Reichstag werde voraussichtlich am 31. ds. Mts. zusammentreten. Die Reichsregierung müsse von diesem Reichstag ein Mißtrauensvotum und Aufhebung der Notverordnung⁴ erwarten. Er schlage deshalb vor, den Reichstag aufzulösen. Da aber eine Neuwahl des Reichstags

¹ Bei dem nachfolgenden Dok. handelt es sich um den ersten Teil einer unsignierten, auf den 28.1.1933 datierten Niederschrift u.d.T. „Notizen über die Empfänge des Reichskanzlers von Schleicher am 23. und 28. Januar 1933“. Der zweite Teil ist als Dok. Nr. 72 abgedruckt. – Der Verfasser konnte nicht ermittelt werden. Es liegt nahe, ihn in StS Meissner zu sehen, der in seinen Memoiren – nicht immer in Übereinstimmung mit der vorliegenden Niederschrift – weitere Einzelheiten über die Besprechungen des RPräs. mit dem RK mitteilt und zugleich von den vorangehenden Bemühungen v. Papens, „eine nationale Regierung unter maßgeblicher Beteiligung der Nationalsozialisten und Deutschnationalen“ zustandezubringen, berichtet (Otto Meissner: Staatssekretär unter Ebert – Hindenburg – Hitler. S. 253 ff.). Die wichtigsten Kontakte wurden, nachdem Papen Anfang Januar mit Hitler und führenden rheinischen Großindustriellen zusammengetroffen war (vgl. Dok. Nr. 54), unter strikter Geheimhaltung in dem Dahlemer Haus der Eheleute v. Ribbentrop geknüpft. Nach den zeitgenössischen Aufzeichnungen der Ribbentrops fanden zwischen dem 10. und 24.1.1933 sechs diesbezügliche Unterredungen, teils mit Papen allein, teils mit Papen und Hitler statt. In seiner ersten Besprechung nach der für ihn relativ erfolgreich verlaufenen Wahl in Lippe soll Hitler am 18. 1. auf seinem Anspruch, Kanzler zu werden, bestanden haben. Papen habe das für unmöglich gehalten; dies „durchzusetzen, übersteige seinen Einfluß bei Hindenburg“. Ribbentrop will bei dieser Gelegenheit „versuchsweise den Vorschlag, den Sohn Hindenburg mit Hitler zusammenzubringen“, gemacht haben. Dieses Treffen, zu dem auch andere führende Nationalsozialisten ebenso wie StS Meissner hinzugezogen wurden, fand am Abend des 22. 1. statt. Auf ein zweistündiges Gespräch Hitler – Oskar v. Hindenburg folgte eine Aussprache Hitlers mit Papen. Laut Ribbentrop habe Papen „jetzt [die] Kanzlerschaft Hitlers durchsetzen“ wollen. Er sei mit dieser Absicht am Morgen des 23. 1. beim RPräs. aber nicht durchgedrungen (Joachim v. Ribbentrop: Zwischen London und Moskau. S. 38 f.). Vgl. dazu – teils abweichend – Franz v. Papen: Der Wahrheit eine Gasse. S. 265 f.; ders.: Vom Scheitern einer Demokratie. S. 369 f.; Hans Otto Meissner: 30. Januar '33. S. 228 ff., 239 ff.

² Die „Notizen“ befinden sich im Original im Dt. Zentralarchiv Potsdam, Bestand Büro des Reichspräsidenten, Bd. 47; darauf gestützter Abdruck u. a. bei Thilo Vogelsang: Reichswehr, Staat und NSDAP. S. 490 f.

³ Es ist aufgrund der unzureichenden Quellenlage zweifelhaft, ob RK v. Schleicher in Kenntnis der vertraulichen Gespräche in der Villa Ribbentrop beim RPräs. um eine Unterredung nachgesucht hat (so Karl Dietrich Bracher: Die Auflösung der Weimarer Republik. S. 620). Näher liegt die Annahme, daß Schleichers Vortrag von dem Zwang terminiert war, in der ursprünglich für den 24. 1. angesetzten RT-Sitzung mit einem Mißtrauensvotum des Plenums konfrontiert zu werden (vgl. dazu auch Dok. Nr. 64, insbesondere Anm. 5).

⁴ Bezug unklar. – Gemeint könnte die SammelnotVO über Wirtschaft und Finanzen vom 23.12.1932 sein, die u. a. neue Bestimmungen über Kreditschöpfungsmöglichkeiten enthielt (vgl. Dok. Nr. 33, P. 11); viel umstrittener war allerdings die NotVO zur Förderung der Verwendung inländischer tierischer Fette und inländischer Futtermittel vom 23.12.1932 (Einzelheiten dazu s. Dok. Nr. 33, P. 2).

die Lage nicht verändern würde, somit ein Notzustand des Staates geschaffen würde, bliebe wohl nicht anderes übrig, als die Neuwahl auf einige Monate hinauszuschieben.⁵

Der Herr Reichspräsident erwiderte hierauf, daß er sich die Frage einer Auflösung des Reichstags noch überlegen wolle, dagegen die Hinausschiebung der Wahl über den in der Verfassung vorgesehenen Termin zurzeit nicht verantworten könne. Ein solcher Schritt würde ihm von allen Seiten als Verfassungsbruch ausgelegt werden⁶; ehe man sich zu einem solchen Schritt entschließt, müsse durch Befragen der Parteiführer festgestellt werden, daß diese den Staatsnotstand anerkennen und den Vorwurf eines Verfassungsbruches nicht erheben würden.

Reichskanzler von Schleicher behielt sich vor, auf die Frage später noch einmal zurückzukommen. Er erwarte heute keine Entscheidung hierüber.⁷

⁵ Das RKab. hatte sich auf Vorschlag des RK auf dieses Vorgehen in einer eigens zur Beschlußfassung darüber einberufenen Ministerbesprechung am 16.1.1933 geeinigt (Dok. Nr. 56).

⁶ Zur verfassungsrechtlichen Diskussion und Kritik der öffentlich erörterten Staatsnotstandspläne s. in diesem Bd. die Dok. Nr. 60, 68, 70 und 73.

⁷ Es ist zweifelhaft, ob zu diesem Zeitpunkt von Seiten des RK oder des RPräs. noch ernsthaft beabsichtigt war, von maßgeblichen Parteienvertretern eine Indemnitätszusage zu erlangen und dadurch einer denkbaren Anklage vor dem StGH wegen Verfassungsbruchs aus dem Wege zu gehen. – RK v. Schleicher läßt durch die Reichspressestelle erklären, „daß er sich die Theorie des ‚Staatlichen Notstandes‘ nicht zu eigen gemacht habe und daß die Reichsregierung bestrebt sein werde, alles zu tun, um die Verfassung aufrechtzuerhalten“ (Dt. Reichs- und Pr. Staatsanzeiger vom 25.1.1933).

Zitierhinweis

Nr. 65 Niederschrift aus dem Büro des Reichspräsidenten über den Empfang des Reichskanzlers durch den Reichspräsidenten am 23. Januar 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 284–285 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D65>